

1500769-13.2022.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: AUGUSTO BRUNO MANDELLI

Comarca: Ibiúna

Foro: Foro de Ibiúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... assumiu a posse dos entorpecentes e o tráfico, à época, visto que os agentes afirmavam que iriam prender sua esposa, que residia em São Paulo, e que suas filhas seriam encaminhadas para o Conselho Tutelar, assim sendo, com receio desses fatos acontecerem, acabou por assumir o tráfico de entorpecentes. Importante ressaltar, porém, que sequer soube explicar porque os guardas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ibiúna

Foro de Ibiúna

2ª Vara

Praça Monsenhor Antônio Pepe, 02, Ibiuna-SP - cep 18150-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500769-13.2022.8.26.0567 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500769-13.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2104087/2022 - DEL.POL.IBIÚNA, BC1326-1/2022 - DEL.POL.IBIÚNA, 2104087 - DEL.POL.IBIÚNA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ALAN SANTOS DA SILVA

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Augusto Bruno Mandelli

Vistos.

ALAN SANTOS DA SILVA, qualificado às fls. 05/11, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, porque, supostamente, no dia 14 de abril de 2022, por volta das 21h50min, na Estrada do Verava, altura do numeral 12, nesta cidade e Comarca de Ibiúna, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 105 porções de cocaína (110,05 gramas aproximadamente) e 14 porções da maconha (41 gramas aproximadamente), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Audiência de Custódia às fls. 54/58, em resumo, convertendo a prisão em flagrante em preventiva.

Mandado de prisão cumprido às fls. 64/65.

Decisão às fls. 79, em síntese, determinando a notificação do acusado.

Laudo pericial - exame químico toxicológico às fls. 83/85.

Notificação às fls. 91/92.

Defesa às fls. 96/106.

Decisão às fls. 112/120, em resumo, indeferindo o pedido de liberdade provisória formulado.

A denúncia foi recebida às fls. 121/122, oportunidade em que foi designada audiência de instrução e julgamento, bem como foi deferida a incineração dos entorpecentes.

Citação às fls. 145/146.

Audiência de instrução às fls. 149/150, com a oitiva de duas testemunhas, bem como, com o interrogatório do réu.

Alegações finais do D. Ministério Público, em audiência, em síntese: pleiteia a procedência da presente ação penal; anota-se que o acusado é reincidente, conforme certidão de fls. 43/46, circunstância que deve ser considerada na fixação de sua pena.

Alegações finais da D. Defesa às fls. 152/161, em resumo: pleiteia a absolvição de Alan Santos da Silva da imputação delitiva veiculada na presente ação penal, com base no artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal; a aplicação da causa de diminuição de que trata o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei número 11.343/06; e a fixação do regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Não se verificando nulidades a declarar, passo ao exame do mérito.

A pretensão inicial é procedente. Explico.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas restou comprovada em virtude do auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletim de ocorrência de fls. 29/30, auto de exibição e apreensão de fls. 31/32, auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls. 33/34, laudo pericial exame químico toxicológico de fls. 83/85 (em síntese: Item 1: 14 (quatorze) invólucros plásticos, incolores, fechados por nó, encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescências, caules e frutos, cuja massa bruta era de 39,24g e massa líquida era de 37,78g; Resultado: detectada presença da substância TETRAHIDROCANNABINOL (THC); Item 2: 105 (cento e cinco) invólucros plásticos, incolores, fechados por aquecimento, encerrando porção de material sólido particulado, de coloração esbranquiçada, cuja massa bruta era de 95,87g e massa líquida era de 76,81g; Resultado: detectada presença da substância COCAÍNA); bem como pelos depoimentos colhidos nos autos.

Quanto à autoria, o conjunto probatório extraído dos autos comprova que o réu Allan Santos da Silva praticou a infração penal prevista no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006, que lhes foi imputada.

Do depoimento do réu Allan Santos da Silva, em juízo, depreende-se, em resumo: tem vinte e nove anos de idade; tem outro processo de assalto, além desse; foi condenado e estava pagando; e tem um outro processo de "180" e esse de tráfico, que foi a primeira vez; sobre a acusação informa que estava trabalhando, é autônomo, corta grama, ganha trinta reais por hora e, nesse dia que estava voltando do trabalho, passou nesse bar da Kátia, comprou dois lanches e ficou sentado nessa mesa de fora; em cima das drogas que os policiais da ROMU, estão falando, "segurou sim as drogas", conforme eles estão falando, porque estes falaram que iam buscar suas filhas, para levarem para o Conselho Tutelar, que iam prender sua esposa, e assim, aceitou "segurar as drogas", porém, estas não eram suas, mas aceitou; nega que as drogas eram suas e nega o tráfico de drogas e como falou, "segurou que as drogas eram suas", porque eles falaram que iam prender sua esposa e iam buscá-la, juntamente com suas filhas na Capital; indagado onde estavam as drogas, este informou que as drogas não estavam com o depoente, tinha acabado de chegar do serviço, era umas seis e pouco da tarde; esse horário eles ficaram lá até tarde; indagado se tinha alguma pessoa com drogas, o depoente informou que se tinha, não viu, porque o bar estava cheio de gente; tem filmagens do depoente lá, nas quais mostram o depoente comprando lanche; a droga não estava com o depoente, mas

"segurou as drogas", porque eles falaram que iam buscar suas filhas e esposa na Capital; indagado o que significa "segurar as drogas", o depoente informou que quer dizer "segurar a bronca", e "segurou a bronca", porque o policial da ROMU, o Denis, falou que iam buscar sua esposa em São Paulo; indagado para que eles iriam buscar sua esposa em São Paulo, o depoente informou que não sabe, mas eles falaram que iam prender sua esposa e que levariam suas filhas para o Conselho Tutelar; não sabe se eles sabiam onde sua esposa morava em São Paulo; indagado se os guardas encontraram as drogas no bar ou se eles teriam trazido, o depoente informou que eles trouxeram; indagado de onde eles teriam trazido, o depoente informou que estava dentro da viatura; informa que estava trabalhando mesmo, é autônomo, não queria essa vida, e está arrependido do que fez, não só agora como lá atrás, que tem passagem por assalto; no dia que foi a primeira vez para assinar como usuário, tinha perguntado para o seu advogado se podia ter maconha, por ser usuário, tinha cinco gramas de maconha, e nesse dia que o levaram, é que começaram a persegui-lo.

Em juízo, portanto, o réu negou a propriedade das drogas, alegando que estava no local apenas para comprar lanches, negando o tráfico. No entanto, sua versão não se mostra crível, não encontrando amparo nas provas produzidas nos autos. Destaque-se, ainda, que não obstante suas negativas, ao final de seu interrogatório, alegou que se arrependeu, tanto das práticas delitivas anteriormente praticadas, como da própria prática delitiva dos presentes autos, o que acaba por confirmar o delito em questão.

Em sede policial (fls. 06/07), o acusado admitiu que se encontrava traficando. Do depoimento da testemunha Denis da Costa Antunes, guarda civil municipal, em juízo, depreende-se, em resumo: já conhecia o réu por meio de ocorrências; estavam em patrulhamento por volta desse horário, na lanchonete da Katia, e já conheciam o Alan de ocorrências anteriores, também envolvendo drogas; por já o conhecerem, e terem tido ocorrências com ele, decidiram abordá-lo; no momento em que a viatura retornou para abordá-lo, e este viu a viatura se aproximando, ele dispensou uma sacola no interior do bar e foi nesse momento que iniciaram a abordagem; à princípio, ele tentou se desvencilhar, tentou adentrar o bar, mas como chegaram bem rápido com a viatura, ele não conseguiu adentrar, porque ele estava na porta; viram ele dispensar uma sacola preta, e nesta tinha essa quantidade de entorpecentes, foi verificado posteriormente; ele foi questionado pelo depoente mesmo, para que seriam essas drogas, e ele mesmo falou que seriam para o comércio; o horário era por volta das nove e cinquenta da noite, conforme a denúncia; ele estava sentado na porta do bar, passaram em frente, o tempo que viraram, que estavam do lado contrário da via, quando viraram a viatura para abordá-lo, ele jogou a sacola para dentro do bar, e ele tentou se levantar, mas como chegaram rapidamente, ele já foi contido e pegaram a sacola, porque o viram a dispensando. e dentro da sacola havia essa quantidade de entorpecentes que foi relatado; o local que ele estava no momento da abordagem, não é conhecido como ponto de venda de drogas, nunca tiveram ocorrência envolvendo tráfico de drogas naquele local, já tiveram ocorrência com o Alan, em outro local; na ocorrência anterior, que ele foi levado para a delegacia, entrou como porte; no local, o réu não justificou nada, ele falou que as drogas seriam para comércio; ele admitiu; ele não aparentava que estava esperando chegar algum produto no bar, quando chegaram; não consegue precisar a data de quanto tempo antes, dessa ocorrência anterior que participou, mas afirma que foi esse ano.

Transcreve-se do depoimento de Denis da Costa Antunes, em sede policial, às fls. 02 dos autos: "...em patrulhamento pelo Bairro Verava momento em que visualizaram um homem que ao perceber a aproximação da viatura jogou uma sacola e tentou empreender fuga sendo impedido pela guarnição, durante a abordagem, com o indivíduo, nada de ilícito foi localizado, contudo, o objeto dispensado ao seu lado se tratava de uma sacola contendo, 105 porções de cocaína, e 14 porções de maconha, indagado a respeito, Allan admitiu que as substâncias eram para mercancia. Diante dos fatos, a parte foi conduzidas até esta Unidade Policial para as providências de polícia judiciária. . . .".

Do depoimento da testemunha Alef Phelipe Moura de Oliveira, guarda civil municipal, em juízo, denota-se, em síntese: conhecia o réu antes dos fatos por causa da profissão; estavam em patrulhamento no sentido cidade bairro, quando passaram

próximo à uma lanchonete, a guarnição avistou o Alan, e quando este avistou a viatura, jogou a sacola atrás da cadeira que estava sentado, que é perto da porta do estabelecimento, o que motivou a abordagem dele; com ele havia essas porções de entorpecentes; indagado, ele confirmou que estava com os produtos para venda; indagado se saberia precisar o nome da lanchonete, o depoente informou que é a lanchonete da Katia; indagado se o réu teria jogado as drogas na porta do bar ou se para dentro, o depoente informou que foi para dentro, atrás de uma porta, que é no estabelecimento da lanchonete; não sabe se essa ação foi flagrada por câmeras, e não sabe se o local tem câmeras de segurança.

O depoimento da testemunha Alef Phelipe Moura de Oliveira, em sede policial, está às fls. 04 dos autos.

Ora, pelas provas produzidas restou suficientemente comprovado nos autos que o réu Allan Santos da Silva, na data dos fatos indicada na denúncia, trazia consigo, para fins de tráfico ilícito, 105 porções de cocaína e 14 porções da maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Está demonstrado pelo conjunto probatório produzido nos autos que guardas civis municipais encontravam-se em patrulhamento pelo local do fato, quando avistaram o réu, que já é conhecido dos meios policiais, em uma mesa externa de uma lanchonete e, assim que o denunciado visualizou a viatura, arremessou um objeto para o interior do estabelecimento comercial em que estava e tentou empreender fuga, razão pela qual, os agentes foram motivados a realizar a abordagem, oportunidade em que o réu foi prontamente contido, sendo localizado uma sacola preta, próximo do réu, a qual continha os entorpecentes apreendidos.

Em sede policial (fls. 06/07), denota-se que o réu confessou a prática delitiva, entretanto, em juízo, negou a acusação, alegando que somente assumiu a posse dos entorpecentes e o tráfico, à época, visto que os agentes afirmavam que iriam prender sua esposa, que residia em São Paulo, e que suas filhas seriam encaminhadas para o Conselho Tutelar, assim sendo, com receio desses fatos acontecerem, acabou por assumir o tráfico de entorpecentes. Importante ressaltar, porém, que sequer soube explicar porque os guardas civis iriam buscar sua esposa para prendê-la, tampouco soube dizer se os agentes sabiam onde ela morava em São Paulo, pois se tratava de outra cidade e Comarca. Acrescentou por fim, que os entorpecentes se encontravam na viatura e estes foram trazidos pelos guardas municipais, os quais o perseguiram desde uma abordagem anterior, por porte de entorpecentes.

A versão do acusado, contudo, não se mostra crível, não encontrando amparo nas provas produzidas nos autos.

O depoimento dos guardas civis municipais, em juízo, foram seguros, coesos e harmônicos entre si, estando dotados de credibilidade e com força probatória suficiente para sustentar um decreto condenatório.

Ao lado do exposto, não se verifica dos autos qualquer indício que indicasse que os guardas civis municipais estivessem tentando atribuir falsamente o cometimento de um delito ao réu.

No caso, restou caracterizada a traficância por parte dos réus não só pelo depoimento das testemunhas, mas, também, pela forma como as drogas, 105 porções de cocaína e 14 porções de maconha estavam acondicionadas, em embalagens individuais, prontas para a venda e para o consumo; pela elevada quantidade encontrada (total de 119 porções); diante das circunstâncias da apreensão, após abordagem do acusado. A alegação do réu de que estava no local, apenas para o consumo de lanches, não convence, não estando amparada por outras provas produzidas nos autos.

Portanto, o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para convencer que o réu praticou o delito de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Pois bem, a tipificação do crime, in casu, extrai-se da elevada quantidade de drogas apreendidas (total de 119 (cento e dezenove) porções individuais), prontas para a distribuição e consumo, da diversidade destas (cocaína e maconha) e diante das circunstâncias da apreensão, após a abordagem.

Ademais, em consonância com jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde que o réu seja surpreendido no momento da realização da mercancia da droga.

Assim, não se verificando nos autos comprovação de causas excludentes de

culpabilidade ou de antijuridicidade, é de rigor a condenação do réu Alan Santos da Silva pelo delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006. Sendo assim, passo a fixar a pena.

A certidão de distribuições criminais de fls. 43/46 em nome do réu revela a existência de três condenações anteriores, sendo duas pelo delito de desacato e resistência e uma por roubo, todas transitadas em julgado. Denota-se, ainda, que: os autos n. 0002219-60.2012.8.26.0003 (resistência e desacato - teve a execução iniciada em 21/11/2017, os autos 0100754-77.2012.8.26.0050 (desacato - teve a execução iniciada em 08/01/2016) e os autos 0003734-67.2018.8.26.0635 (roubo - transitou em julgado em 05/07/2019). Por fim, depreende-se que com relação ao primeiro e terceiro feitos, não decorreu o prazo previsto no artigo 65, inciso I, do Código Penal, razão pela qual, em relação a estes está caracterizada a reincidência do mencionado acusado. Contudo, em relação aos autos 0100754-77.2012.8.26.0050, resta demonstrado nos autos, de forma suficiente, que decorreu o prazo previsto no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Assim, em relação a este último não está caracterizada a reincidência do mencionado acusado. Portanto, a condenação deste feito, deve ser utilizada para caracterizar a existência da circunstância judicial negativa mau antecedente do réu. Já no tocante aos feitos 0002219-60.2012.8.26.0003 e 0003734-67.2018.8.26.0635, estes devem ser utilizados para caracterizar a reincidência do réu.

Observe-se, ainda, o seguinte julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP.

PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. (...)

2. (...).

3. (...)

4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que, para a configuração dos maus antecedentes, a análise das condenações anteriores não está limitada ao período depurador quinquenal, previsto no art. 64, I, do Código Penal.

5. A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem, desde que as sopesadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda, como ocorreu no caso em apreço (HC n. 645.844/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 16/4/2021).

6. O acréscimo realizado na pena-base decorreu dos vetores negativos da culpabilidade e dos maus antecedentes, o que justifica, sem sombra de dúvidas, o percentual total aplicado (1/3). A fundamentação constou tanto da sentença proferida quanto do acórdão lavrado, que, inclusive, reduziu a pena privativa de liberdade para 07 anos, 9 meses e 10 dias. Precedentes.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 663.881/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por outro lado, de acordo com o previsto no artigo 42 da Lei nº 11.343/2006: o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso concreto, a natureza diversa das drogas e a quantidade elevada destas serão utilizadas somente na terceira fase, a fim de não caracterizar o bis in idem na análise da pena.

Na primeira fase, diante do acima exposto, comprovada a existência da circunstância judicial negativa mau antecedente, com base na certidão de distribuições criminais de fls. 43/46. Sendo assim, aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 5

(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no piso legal, em razão da situação econômica do réu revelada nos autos. Na segunda fase, observa-se demonstrada a reincidência do réu, com base na certidão de distribuições criminais de fls. 43/46, condenações anteriores, com trânsito em julgado, autos no. 0002219-60.2012.8.26.0003 (resistência e desacato) e 0003734-67.2018.8.26.0635 (roubo), e que nas informações complementares, indica a data de início dos processos de execução, bem como a unificação das execuções. Aumento a pena nesta fase, portanto, em 1/6 (um sexto), fixando-a em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal.

Na terceira fase, nada se verificando como suficientemente demonstrado nos autos apto a alterar a pena anteriormente fixada, esta deve se tornar definitiva. Quanto ao redutor previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, a legislação permite apenas a redução se o agente não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa, além de ser primário e possuir bons antecedentes. No caso dos autos, há o convencimento de que o réu estava se dedicando às atividades criminosas, conforme certidão de distribuições criminais de fls. 43/46, que revela a existência de três condenações anteriores, sendo duas pelo delito de desacato e resistência e uma por roubo, todas transitadas em julgado.

Denota-se, ainda, que: os autos n. 0002219-60.2012.8.26.0003 (resistência e desacato - teve a execução iniciada em 21/11/2017, os autos 0100754-77.2012.8.26.0050 (desacato - teve a execução iniciada em 08/01/2016) e os autos 0003734-67.2018.8.26.0635 (roubo - transitou em julgado em 05/07/2019). Além do mais, há o convencimento também de que o réu está envolvido com o tráfico de drogas, fato revelado pela elevada quantidade de drogas (119 porções), pela diversidade destas (cocaína e maconha), pelas circunstâncias de sua apreensão, após abordagem. Sendo assim, tais fatos revelam a total incompatibilidade da aplicação do redutor previsto no parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.343/2006, no caso dos autos, para o réu. Portanto, não restou comprovado nos autos que o réu preenche os requisitos do parágrafo 4o., do artigo 33, da Lei no. 11.340/2006.

Do regime de cumprimento inicial de pena, substituição da pena privativa de liberdade e suspensão condicional de pena.

Diante da quantidade de pena aplicada, do previsto no artigo 33 do Código Penal, considerando ainda condenações anteriores do réu nos autos de no. 0002219-60.2012.8.26.0003 (resistência e desacato) e 0003734-67.2018.8.26.0635 (roubo), (vide certidão de distribuições criminais de fls. 43/46, que caracterizam sua reincidência, o regime inicial fechado é o único que se mostra suficiente para o presente caso, para reprovação e prevenção do crime.

No mais, inaplicável, no caso, o parágrafo 2o., do artigo 387, do CPP, de plano, diante da quantidade de pena aplicada e do tempo da prisão preventiva.

O tráfico de drogas de qualquer dimensão é um crime de exagerada periculosidade social, pois fomenta a prática de outros crimes, além da trágica e destruidora repercussão social familiar que traz inevitavelmente.

No caso dos autos, restou comprovado que o réu estava trazendo um total de 119 porções de drogas (maconha e cocaína), sendo a droga cocaína devastadora para a saúde dos usuários.

Sobre a lesividade da droga cocaína, observem-se os ensinamentos constantes do julgado do E. TJSP abaixo transcrito:

"...

4. A respeito da lesividade da substância apreendida, como mui bem exposto pela Colenda Nona Câmara Criminal (Apelação Criminal nº 0066735-11.2013.8.26.0050, Comarca da Capital, Rel. o eminente Des. Penteado Navarro, j. em 08 de maio de 2014), em termos de efeitos adversos (intoxicação) das substâncias (drogas ou fármacos) sobre o organismo humano tem-se que, ainda no século XIV, Paracelsus "definiu que a diferença entre o medicamento e o veneno encontra-se na dose" (apud Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3ª ed., Millennium, 2011, cap. I, nº 1, pág. 3).

Quanto aos produtos da coca (erythroxilin), cocaína em pó e o derivado em pedra (base livre ou crack), a quantidade pode ser mensurada com parâmetro em overdoses

(doses insuportáveis ou excessivas para alguém). Com o emprego desse dado pode ser verificada a desproporção entre o uso próprio exclusivo e o consumo por outros indivíduos (terceiros).

Segundo a literatura médica e a jurisprudência, a reação letal ou não letal em usuários diversos, por intoxicação aguda, da cocaína com a pureza da rua (depois de modificada ou "batizada"), depende de muitos aspectos. Doses consideradas pequenas, de alguns centigramas, entre 0,01 e 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (vide Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, nº 14.2.11.3, pág. 636; Guilherme Oswaldo Arbenz, Medicina Legal e Antropologia Forense, 1ª ed., Atheneu, 1988, nº 42, pág. 539; Marcos Passagli, Toxicologia Forense, 3ª ed., Millennium, 2011, cap. V, nº 1.3.2, pág. 140; STJ, 5ª T., HC nº 235.257/DF, Rel.ª Min.ª Marilza Maynard, DJe de 26/03/2013).

Note-se, por oportuno, que "A cocaína fumada na forma de crack... possui ação farmacológica comparável à cocaína" (v. a citada obra Toxicologia Forense, cap. V, nº 1.3.1, pág. 136).

Logo, aprendidos 130,6 gramas de cocaína, com a sua divisão por doses de 0,02g, teremos no mínimo cerca de 6.530 quantidades letais (excessivas ou insuportáveis) para cada usuário do tóxico. Até porque o consumo continuado de cocaína (também denominada pelos viciados de "pó" ou "farinha") provoca o "enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação" (vide Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82).

..." (Agravado de Execução Penal nº 7001829-94.2014.8.26.0198, da Comarca Franco da Rocha).

Assim, diante do acima exposto, da pena aplicada, da reconhecida reincidência (vide condenações anteriores do réu nos autos de no. 0002219-60.2012.8.26.0003 (resistência e desacato) e 0003734-67.2018.8.26.0635 (roubo), (vide certidão de distribuições criminais de fls. 43/46), não se mostra cabível no caso, a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos. A suspensão condicional da pena, em virtude da quantidade da pena aplicada, bem como das razões acima expostas quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, também não se mostra possível, ressaltando-se a caracterizada reincidência, diante das condenações anteriores do réu nos autos de no. 0002219-60.2012.8.26.0003 (resistência e desacato) e 0003734-67.2018.8.26.0635 (roubo), (vide certidão de distribuições criminais de fls. 43/46).

Do direito de recorrer em liberdade.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a condenação pelo crime de tráfico de drogas, pois respondeu ao processo preso e por estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar, ressaltando-se que esta se justifica para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do réu revelada pelos fatos acima descritos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, diante da pena aplicada e do regime fixado. A periculosidade do réu está evidenciada, no caso, pois visando ganhos financeiros, deixou de considerar o impacto negativo dos entorpecentes na saúde dos usuários, em especial da cocaína, pela alta lesividade desta, ficando demonstrado o desprezo pela vida, ressaltando-se ainda a elevada quantidade de drogas encontradas com o réu (total de 119 porções: maconha e cocaína). Verifica-se, ainda, a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado, conforme certidão de distribuições acima mencionada, que caracterizaram sua reincidência, restando o convencimento, ainda, de que estava se dedicando às atividades criminosas, fato que demonstra a sua periculosidade e a necessidade de garantir a ordem pública.

Assim, há a necessidade de ser garantida a ordem pública, diante da periculosidade do réu comprovada nos autos.

E mais, "a despeito do princípio da presunção da inocência, não tem direito de recorrer em liberdade o acusado que permaneceu justificadamente preso durante toda instrução criminal". (STJ-HC nº 62.175-SP-5ª- Rel Ministra Laurita Vaz- J.02.10.2008- DJe 28.10.2008).

Dispositivo.

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação para CONDENAR o réu A.S.S., acima indicado e qualificado às fls. 05/11 dos autos, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no piso legal, com correção monetária no momento da execução, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no. 11.343/2006.

Custas na forma da lei.

Expeça-se o necessário, inclusive, guia de execução provisória.

Oportunamente:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Oficie-se ao E. Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com a devida identificação, para o cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;

Oficie-se ao órgão estatal de cadastro de dados sobre antecedentes, fornecendo informações sobre a condenação do réu.

Expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo (fls. 94), em conformidade com o estabelecido no convênio entre a OAB e a DPE, para o presente caso.

P.I.C.

Ibiuna, na data da assinatura digital.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA